

1500618-94.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... a processo anterior, também por tráfico de drogas (fls. 41/44), se dedica a atividades criminosas, por ser o responsável pela organização do tráfico de drogas naquela região, como demonstram os depoimentos dos policiais e os cadernos apreendidos, conforme anteriormente exposto.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500618-94.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500618-94.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068766/2022 - DEL.POL.SUZANO, 23551102 -

DEL.POL.SUZANO, 1009/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2068766 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vander Alecsander Rodrigues de Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de VANDER ALECSANDER RODRIGUES DE LIMA (nascido em 17/02/1997), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 11/03/2022, por volta das 13h10, na Rua Biotônico, altura do nº 1023, Jardim Cacique, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo e teria em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 134 porções de maconha (88,29g), 91 porções de cocaína (27,29g) e 166 porções de crack (17,51g), além de R\$ 600,00 em espécie e

cadernos com anotações sobre a traficância.

Em 12/03/2022, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva (fls. 59/62).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 141/142.

Em 09/07/2022, foi recebida a denúncia (fls. 143/144).

Em 03/10/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 171/175).

Em audiência, o Ministério Público ofereceu alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 171/175).

A Defesa, em alegações finais, requereu a absolvição, por falta de provas.

Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do redutor do § 4º do art. 33, Lei nº 11.343/06 e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 180/183).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão da droga, das anotações e do dinheiro (fls. 19/20), pelo laudo de constatação provisória (fls. 29/32) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 81/83), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial civil Marcos Rebert dos Santos declarou que receberam uma denúncia apontando o Réu nominalmente e dizendo que ele seria o responsável pelo fornecimento de drogas para um ponto de tráfico da região. Então, foram até a frente da casa dele e fizeram uma campana. Nesse primeiro dia, viram o Réu saindo de casa, indo até um conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes e entregando algo a alguém. No dia seguinte, realizaram campana e visualizaram a mesma conduta. No terceiro dia, data dos fatos, ao avistarem o Réu saindo de casa com uma sacola nas mãos, o abordaram. No interior da sacola, havia porções de crack e maconha. Indagado, o Réu admitiu a traficância e disse que havia mais entorpecentes em casa. Ele franqueou a entrada e apontou uma sacola plástica, que estava na lavanderia, com porções de crack, cocaína e maconha. No quarto, acharam cadernos com anotações típicas da traficância e R\$ 600,00 em notas trocadas. O policial civil Antônio Ângelo Mota Sardinha prestou depoimento no mesmo sentido. Em seu interrogatório judicial, o Réu confessou a prática delitiva, mas disse que todos os entorpecentes estavam com ele na sacola, que o dinheiro era para pagar seu aluguel e que o caderno era do seu filho, material escolar. Apontou que franqueou a entrada dos policiais em sua residência. Em delegacia, negou a traficância, dizendo que estava saindo de casa, para ir ao mercado, quando foi abordado pelos policiais, que lhe acusaram, desconhecendo quaisquer drogas (fls. 11).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante são uníssonos, descrevendo a denúncia recebida, apontando o Réu nominalmente, a investigação realizada e, finalmente, a abordagem, com a prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes, do dinheiro e das anotações. Esses depoimentos são firmes e estão de acordo com o quanto relatado em delegacia.

Já o Réu, apesar de confessar a traficância em juízo, nega que havia drogas no interior de sua residência, nega que o dinheiro fosse produto do comércio ilícito de entorpecentes e diz que o caderno apreendido era de uso escolar de ser filho.

Ocorre que essa versão não encontra amparo nos depoimentos dos policiais, tampouco na prova pericial, em especial o laudo do caderno apreendido (fls. 99/104), que demonstra claramente que as anotações se referem à traficância, apontando os dias e horários das pessoas responsáveis pelas drogas e contabilidade decorrente desse comércio.

Ou seja, a palavra do Réu não tem nenhum valor probatório, por contradizer a prova pericial e oral constante dos autos.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, eis que, segundo o laudo pericial de fls. 128/131, o local dos fatos fica nas proximidades de uma praça (25m), de um centro cultural (70m) e de uma igreja (130m), afastada a majorante apenas em relação à segunda igreja, mais distante do que 150m do local dos fatos e fora das suas adjacências, portanto.

Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu, apesar de tecnicamente primário, respondendo a processo anterior, também por tráfico de drogas (fls. 41/44), se dedica a atividades criminosas, por ser o responsável pela organização do tráfico de drogas naquela região, como demonstram os depoimentos dos policiais e os cadernos apreendidos, conforme anteriormente exposto.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, drogas especialmente viciantes e bastante danosas à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. O Réu ostenta antecedentes neutros, por responder a outro processo anterior, também por tráfico de drogas (fls. 41/44). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, já que essa circunstância é preponderante, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes, ficando a pena base mantida como pena provisória.

Anoto que não se aplica a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), pois a palavra do Réu não foi fundamento para sua condenação.

Conforme exposto acima, presente a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Tendo o crime ocorrido nas proximidades de três dos locais apontados no referido dispositivo legal, exaspero a pena provisória em ¼, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado. Isso porque as circunstâncias judiciais desfavoráveis levam à exasperação do regime inicial que seria o previsto em lei (semiaberto).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a sursis, ante a pena em concreto aplicada (arts. 44 e 77, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu VANDER ALECSANDER RODRIGUES DE LIMA como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando a pena em concreto fixada e a manutenção das circunstâncias de fato, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Recomenda-se o Réu à unidade prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de execução provisória e cesse o controle da preventiva. Tendo em vista que o dinheiro é produto do crime e os cadernos apreendidos instrumento do crime, decreto o seu perdimento. Encaminhe-se o dinheiro ao FUNAD. Os cadernos são bens inservíveis e, por isso, devem ser destruídos, oficiando-se. Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP). Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada. Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA